二合一中文

第一部分：45 CFR 副标题 A（2025 年 10 月 1 日版）

(ii) 为残障人士免费、及时地提供合格的口译员，以及以盲文或大字体等替代格式提供信息，当这些修改、辅助和服务对于保证无障碍及残障人士的平等参与机会确属必要时；

(iii) 上述被覆盖实体在以下情形中免费提供语言援助服务，包括电子与书面翻译文件以及口译服务：当此类服务是为英语水平有限的个人提供有意义的访问所采取的合理步骤时；

(iv) 如何向被覆盖实体申请获取本节 (a)(1)(ii) 和 (iii) 段规定的合理修改、适当的辅助和服务以及语言援助服务；

(v) 被覆盖实体根据 § 92.7 指定的"第 1557 条协调员"的联系方式（如适用）；

(vi) 被覆盖实体根据 § 92.8(c) 制定的申诉程序的可用性以及如何提起申诉（如适用）；

(vii) 如何向本部门的民权办公室（OCR）提交歧视投诉的详细信息；以及

(viii) 如何访问被覆盖实体的网站（若有），该网站载有本段 (a)(1) 所要求的信息。

(2) 本节 (a) 项要求的通知，应在被覆盖实体的健康项目或活动中按下列方式予以提供：

(i) 每年向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括迟延参保人和特殊参保人）以及申请人提供；

(ii) 应请求提供；

(iii)在被覆盖实体的健康项目或活动网站（若有）的显著位置提供；以及

(iv) 在清晰醒目的物理位置，以不小于 20 号无衬线字体提供，便于合理预期寻求该项目或活动服务的个人能够阅读或听到该通知。

(b) 如合并后的通知能够明确告知个人其在第 1557 条及本部分下享有的公民权利，并包含本节 (a)(1) 段所要求的各项内容，则被覆盖实体可将该通知与 45 CFR 80.6(d)、84.8、86.9 及 91.32 所要求的通知合并。

§ 92.11 语言援助服务以及辅助手段与服务的可获得性通知

(a) 被覆盖实体必须提供一份关于语言援助服务以及辅助手段与服务可获得性的告知，至少载明：被覆盖实体在其健康项目或活动中，于必要时为遵守第 1557 条或本部分之规定，免费向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人、申请人以及公众，提供语言援助服务和适当的辅助手段。

(b) 本节 (a) 项所要求的通知，必须以英语及被覆盖实体所运营相关州（或各州）中英语水平有限的个人最常使用的 15 种语言提供，并须以替代格式向需要借助辅助手段与服务以保障有效沟通的残障人士提供。

(c) 本节 (a) 项所要求的通知，应在被覆盖实体的健康项目或活动中按下列方式予以提供：

(1) 每年向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括迟延参保人和特殊参保人）以及申请人提供；

(2) 应请求提供；

(3) 在被覆盖实体的健康项目或活动网站（若有）的显著位置提供；

(4) 在清晰醒目的物理位置，以不小于 20 号无衬线字体提供，便于合理预期寻求该项目或活动服务的个人能够阅读或听到该通知；以及

美国卫生与公众服务部

(5) 在被覆盖实体提供下列形式的电子与书面通信时一并提供：

(i) § 92.10 所要求的反歧视通知；

(ii) 45 CFR 164.520 所要求的隐私实践通知；

(iii) 申请表和受理表；

(iv) 关于资格、福利或服务被拒绝或终止的通知，包括福利说明、上诉与申诉权利通知；

(v) 与个人权利、资格、福利或服务相关的、需要或邀请参与者、受益人、参保人或申请人做出回应的通信；

(vi) 与突发公共卫生事件相关的通信；

(vii) 与医疗程序或手术、医疗授权委托书或生前遗嘱相关的同意书与说明（可对合并打包的所有文件仅提供一次通知）；

(viii) 出院文件；

(ix) 与个人照护费用和支付相关的通信，包括医疗账单与收款材料，以及《公共卫生服务法》第 2799B–6 条所要求的诚信估计；

(x) 投诉表；以及

(xi) 患者与会员手册。

(d) 如被覆盖实体选择采取以下措施，则视为已就相关个人遵守了本节规定：

(1) 每年向个人提供选择退出接收本节所要求通知的选项，以其主要语言并通过任何适当的辅助手段与服务予以提供，且：

(i) 不得将任何援助或福利的获得以个人是否选择退出为条件；

(ii) 告知个人其有权应请求以其主要语言并通过适当的辅助手段与服务获得通知；

(iii) 告知个人选择退出接收通知，并不意味着放弃其根据本部分获得语言援助服务以及任何适当辅助手段与服务的权利；

(iv) 每年书面记录个人已就该年度选择退出接收本节所要求的通知；以及

(v) 不得将个人的"未答复"视为选择退出；或

(2) 记录个人的主要语言以及所需的任何适当辅助手段与服务，并：

(i) 以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助手段与服务提供所有材料与通信；或

(ii) 在本节 (c)(5) 段所列的所有通信中，以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助手段与服务提供本节 (a) 项所要求的通知。

副标题 B — 反歧视规定

§ 92.101 禁止歧视

(a) 一般规定。(1) 除《平价医疗法》（ACA）第一编另有规定外，任何个人不得因种族、肤色、原籍国、性别、年龄、残障或上述任何组合之理由，而在被覆盖实体的任何健康项目或活动中被排除参与、被拒绝受益，或以其他方式受到歧视。

(2) 基于性别的歧视包括但不限于基于下列理由的歧视：

(i) 性别特征，包括双性特征；

(ii) 怀孕或相关情况；

(iii) 性取向；

(iv) 性别认同；以及

(v) 性别刻板印象。

(b) 具体禁止歧视。(1) 在本部分所适用的任何健康项目或活动中：

(i) 接受方与州交易所必须遵守本部门针对第六编、第 504 条、第九编及《年龄法》所制定的具体反歧视禁令，分别载于 45 CFR 第 80、84、86（C 与 D 副标题）及 91（B 副标题）部分。当本段 (b) 交叉引用使用了"接受方"（recipient）一词的规章条款时，

第二部分：卫生与健康保健中的文化与语言适宜服务国家标准 (CLAS)

国家 CLAS 标准旨在通过为卫生与健康保健组织确立蓝图，以促进健康、提升质量，并帮助消除卫生保健领域的差距，使其：

主要标准

1. 提供有效、易于理解、且尊重不同文化健康信念与实践、语言、健康素养及其他沟通需求的高质量照护与服务。

治理、领导力与员工队伍

2. 通过政策、实践以及专项资源配置，推动并维持能够推广 CLAS 的组织治理与领导力。
3. 招聘、晋升、培养并支持能够响应所服务人群在数字、文化与语言方面需求的治理、领导力与员工队伍。
4. 对治理、领导力与员工队伍定期开展有关 CLAS 实践与资源的教育与培训。

沟通与语言援助

5. 为英语水平有限及/或有其他沟通需求的个人，免费提供语言援助服务，以便及时获取所有卫生保健与服务。
6. 以书面和口头方式，告知所有个人语言援助服务的获取途径，使用英语以及其他满足其语言需求的语言。
7. 通过培训和资格认证（如可行）确保语言援助提供者的能力；并应认识到，应避免且不鼓励使用未经培训的人员及 / 或未成年人担任口译员。
8. 以服务区域内人群常用的语言，提供易于理解的数字化与印刷材料及标识。

参与、持续改进与问责

9. 建立文化与语言适宜的目标、政策与管理问责机制，并将其融入组织的整体规划与运营之中。
10. 对组织将 CLAS 相关活动与措施纳入质量改进工作的情况进行持续评估。
11. 收集并保存准确可靠的人口统计数据，以监测与评估 CLAS 对健康结局的影响，并为服务提供提供依据。

12. 定期评估社区的健康资源与需求，并利用评估结果规划与实施服务，以回应服务区域内人群在文化与语言方面的需求。
13. 与社区合作，共同设计、实施并评估文化与语言适宜的实践及其影响。
14. 建立文化与语言适宜的流程，以识别、预防并解决冲突、投诉或申诉。
15. 向所有利益相关者、相关方及公众传达组织实施与维持 CLAS 的进展情况。